

PROJEKTY WNIOSKÓW PROCESOWYCH

(do weryfikacji, uzupełnienia i złożenia przez obrońcę)

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025

Data sporządzenia: 29 czerwca 2026

*[!IMPORTANT] **Każdy wniosek wymaga weryfikacji przez adwokata** przed złożeniem. Adwokat decyduje o kolejności, terminie i formie złożenia (na piśmie przed rozprawą vs. ustnie na rozprawie). Pola oznaczone [...] wymagają uzupełnienia.*

WNIOSEK NR 1

Wniosek o oględziny dowodu rzeczowego na sali rozpraw

Do: Sądu Rejonowego w Lubaniu

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025 (II K [...])

Oskarżony: Marcin Pałka

Obrońca: [...]

Na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 207 § 1 k.p.k. wnoszę o:

przeprowadzenie na rozprawie oględzin dowodów rzeczowych w postaci: 1. Reaktora chemicznego 2. Mieszadła magnetycznego

— które według protokołu przeszukania z dnia 9 kwietnia 2025 r. zostały zabezpieczone na miejscu przeszukania przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu.

Uzasadnienie

Akt oskarżenia opiera zarzut z art. 54 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie przyrządów mogących służyć do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych) na rzekomym zabezpieczeniu wyżej wymienionych przedmiotów.

Oskarżony kategorycznie zaprzecza, aby takie przedmioty znajdowały się na miejscu przeszukania. Ponadto obrona powzięła uzasadnione wątpliwości, czy przedmioty te zostały faktycznie zabezpieczone i znajdują się w magazynie dowodów rzeczowych Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Oględziny na sali rozpraw pozwolą: - zweryfikować fizyczne istnienie tych przedmiotów, - umożliwić biegłemu (o ile zostanie powołany) ocenę, czy mają one charakter przyrządów do wytwarzania narkotyków, - umożliwić

oskarżonemu ustosunkowanie się do przedstawionych mu dowodów.

Jeżeli oskarżyciel publiczny nie będzie w stanie przedstawić tych przedmiotów na sali rozpraw, wnoszę o wyłączenie z tego faktu konsekwencji procesowych — w szczególności o uznanie, że dowody te nie istnieją i nie mogą stanowić podstawy zarzutu z art. 54 ust. 1 u.p.n.

WNIOSEK NR 2

Wniosek o wyłączenie dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa

Do: Sądu Rejonowego w Lubaniu

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025 (II K [.....])

Oskarżony: Marcin Pałka

Obrońca: [.....]

Na podstawie art. 171 § 7 k.p.k. w zw. z art. 16 § 1 k.p.k. oraz art. 220 § 3 k.p.k. i art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. wnoszę o:

uznanie za niedopuszczalne i wyłączenie z materiału dowodowego wszelkich dowodów uzyskanych w wyniku przeszukania lokalu przy **ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu** oraz pojazdu marki **Renault Kangoo**, przeprowadzonych w dniu **9 kwietnia 2025 r.**, a w szczególności: - protokołu przeszukania lokalu przy ul. Leśnej 25/4 wraz z wykazem zabezpieczonych przedmiotów, - protokołu przeszukania pojazdu marki Renault Kangoo wraz z wykazem zabezpieczonych przedmiotów, - wszelkich substancji, odczynników, płynów oraz przedmiotów (w tym rzekomego "reaktora" i "mieszadła") zabezpieczonych na miejscu przeszukań, - dokumentacji fotograficznej sporządzonej na miejscu.

Uzasadnienie

Dowody te stanowią **owoce zatrutego drzewa** (*fruit of the poisonous tree*) i zostały pozyskane z rażącym naruszeniem proceduralnym, które delegalizuje całą czynność przeszukania:

1. Brak zatwierdzenia przeszukania lokalu przy ul. Leśnej 25/4 przez Prokuratora (art. 220 § 3 k.p.k.):

Czynność przeszukania lokalu mieszkalnego została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Policji w dniu 9 kwietnia 2025 r. pod adresem **ul. Leśna 25/4 w Lubaniu** (w trybie tzw. "wypadku niecierpiącego zwłoki" na legitymację). Zgodnie z art. 220 § 3 k.p.k., czynność taka wymaga następcze zatwierdzenia przez prokuratora lub sąd w drodze postanowienia w terminie 7 dni od dnia czynności.

W dniu 11 kwietnia 2025 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaniu wydał *Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukań* (sygn. 4327-0.Ds.517.2025). Jednakże, w sentencji (części rozstrzygającej) tego postanowienia – w punkcie 3 – Prokurator **zatwierdził przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych położonych w Lubaniu przy ulicy Stawowej 6**. Przeszukanie pod adresem **ul. Leśna 25/4 w Lubaniu** pojawia się jedynie w części uzasadniającej (opisie stanu faktycznego).

Rozstrzygnięcie zawarte w sentencji postanowienia prokuratorskiego ma charakter konstytutywny. Zatwierdzenie przeszukania pod adresem ul. Stawowa 6 (gdzie znaleziono gotowe środki odurzające, których waga została sfałszowana) w żaden sposób nie sanuje ani nie zatwierdza przeszukania przeprowadzonego pod adresem ul. Leśna 25/4 (gdzie rzekomo ujawniono "reaktor chemiczny", prekursory i chemikalia budowlane). Ponieważ ustawowy, zawity termin 7 dni na zatwierdzenie przeszukania przy ul. Leśnej 25/4 bezpowrotnie minął, czynność ta pozostaje **niezatwierdzona i w pełni bezprawna**. Ujawnione w jej toku przedmioty (prekursory i rzekome przyrządy) zostały uzyskane bez wymaganej zgody organu procesowego, co dyskwalifikuje je jako legalny dowód w sprawie z art. 54 i 61 UoPN.

1b. Brak przesłanek do zastosowania trybu "niecierpiącego zwłoki" (art. 220 § 3 k.p.k.):

Czynności przeszukania na legitymację uzasadniono "wypadkiem niecierpiącym zwłoki" i brakiem czasu na uzyskanie postanowienia prokuratora. Argument ten stoi w rażącej sprzeczności z faktami: funkcjonariusze przeprowadzający zatrzymanie i przeszukanie to funkcjonariusze z Bydgoszczy, którzy pokonali dystans ok. 400 km do Lubania oraz zaplanowali i przeprowadzili prowokację operacyjną pod sklepem (fikcyjna kolizja). Skoro organy ścigania dysponowały czasem niezbędnym na podróż przez całą Polskę oraz organizację zasadzki, miały obiektywną i niczym niezakłóconą możliwość zwrócenia się do prokuratora o wydanie pisemnego postanowienia o przeszukaniu. Wykorzystanie trybu legitymacji służbowej stanowiło rażące nadużycie i celowe ominięcie ustawowej kontroli prokuratorskiej.

2. Brak zatwierdzenia przeszukania pojazdu Renault Kangoo (art. 220 § 3 k.p.k.):

Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania pojazdu marki Renault Kangoo (którym poruszał się kolega oskarżonego i w którym rzekomo oskarżony miał doprowadzić do kolizji). Czynność tę również przeprowadzono w trybie "niecierpiącym zwłoki" na legitymację. Jednakże, w sentencji postanowienia o zatwierdzeniu przeszukań z dnia 11 kwietnia 2025 r. prokurator zatwierdził wyłącznie przeszukanie pojazdu marki Audi A4 (pkt 2 sentencji). Przeszukanie pojazdu Renault Kangoo nie zostało zatwierdzone w ustawowym, zawitym terminie 7 dni, co czyni je nielegalnym, a uzyskane z niego dowody rzeczowe niedopuszczalnymi.

3. Nielegalne uzyskanie informacji o adresie przeszukiwanego lokalu (art. 246 k.k., art. 171 § 5 k.p.k.):

Adres lokalu przy ul. Leśnej 25/4, w którym przeprowadzono przeszukanie, został uzyskany od żony oskarżonego w okolicznościach stanowiących wymuszenie zabronione przez art. 246 k.k. Żona oskarżonego została bezprawnie pozbawiona wolności (zamknięta w osobnym radiowozie policyjnym, nie będąc o nic podejrzana), odizolowana od swojego 5-letniego syna (którego umieszczono samego w kolejnym radiowozie z uzbrojonymi ludźmi) i poddana presji psychicznej (groźba aresztowania i odebrania dziecka).

Informacja o adresie uzyskana w takich warunkach jest bezpośrednio skażona na mocy art. 171 § 7 k.p.k. i nie mogła stanowić legalnej podstawy do wszczęcia czynności przeszukania.

4. Nielegalna prowokacja poprzedzająca zatrzymanie (art. 171 § 4 k.p.k.):

Zatrzymanie oskarżonego i jego kolegi zostało zainicjowane podstępem — fikcyjną kolizją drogową, która posłużyła jako pretekst do wezwania oskarżonego pod sklep. Brak jakiejkolwiek dokumentacji z rzekomej kolizji (notatki, oświadczenia, mandatu) potwierdza, że czynność ta stanowiła niedopuszczalny w procedurze karnej podstęp w celu ujęcia osoby (naruszenie art. 171 § 4 k.p.k.).

5. Prowadzenie przeszukania pod nieobecność oskarżonego (art. 224 § 2 k.p.k.):

Czynności na budowie trwały ok. 10 godzin (od godz. 18:00 do 4:00 rano). Oskarżony był obecny na miejscu jedynie przez pierwszą godzinę, po czym został wyprowadzony. Policja nie przybrała do czynności bezstronnego obserwatora ani sąsiada (naruszenie art. 224 § 3 k.p.k.). Prowadzenie przeszukania przez 9 godzin bez żadnego nadzoru ze strony oskarżonego lub osoby trzeciej całkowicie pozbawia tę czynność przymiotu wiarygodności i obiektywizmu.

6. Zawyżenie wagi substancji i brak fizycznego zabezpieczenia rzekomych przyrządów:

- Pierwsze ważenie wykazało 45 g, podczas gdy powtórne ważenie na żądanie oskarżonego wykazało ok. 2,5 g (różnica 93%).
- Do protokołu wpisano "reaktor chemiczny" i "mieszadło magnetyczne", które nigdy nie zostały fizycznie zabezpieczone w magazynie dowodów rzeczowych i prawdopodobnie nie istnieją.

Wniosek: Skumulowanie tych naruszeń — na czele z brakiem zatwierdzenia przeszukania właściwego adresu oraz pojazdu Renault Kangoo w sentencji postanowienia prokuratorskiego — powoduje, że żaden dowód zabezpieczony przy ul. Leśnej 25/4 ani w pojeździe Renault Kangoo nie może zostać uznany za legalny. Dopuszczenie tych dowodów naruszałoby prawo oskarżonego do rzetelnego procesu (art. 6 EKPC).

WNIOSEK NR 3

Wniosek o przesłuchanie świadków obrony

Do: Sądu Rejonowego w Lubaniu

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025 (II K [.....])

Oskarżony: Marcin Pałka

Obrońca: [.....]

Na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 169 § 1 k.p.k. wnoszę o przesłuchanie in charakterze świadków:

Świadek 1:

[Imię i nazwisko żony]

Zamieszkała: [.....]

Teza dowodowa:

Okoliczności zatrzymania oskarżonego w dniu 9 kwietnia 2025 r., w szczególności: - rozdzielenie rodziny (oskarżony, żona i 5-letni syn) do trzech oddzielnych radiowozów, - bezprawne pozbawienie wolności świadka (zamknięcie w radiowozie mimo braku jakiegokolwiek podejrzenia wobec niej), - groźby skierowane wobec świadka przez funkcjonariuszy Policji (groźba aresztowania i odebrania dziecka), - okoliczności uzyskania od

świadka adresu budowy przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu, - stan emocjonalny świadka i jej 5-letniego syna podczas zdarzenia.

Świadek 2:

[Imię i nazwisko kolegi]

Zamieszkały: [.....]

Teza dowodowa:

Okoliczności poprzedzające zatrzymanie oskarżonego, w szczególności: - wspólny wyjazd z oskarżonym na budowę w celu prowadzenia prac remontowych (kładzenie paneli), - wysłanie świadka do sklepu pojazdem oskarżonego, - zatrzymanie świadka pod sklepem przez trzech funkcjonariuszy w ubraniach cywilnych, - użycie pretekstu rzekomej kolizji drogowej (zarysowanie auta), - zmuszenie świadka do telefonicznego wezwania oskarżonego na miejsce, - charakter prac prowadzonych na budowie (prace remontowe, a nie działalność narkotykowa).

Uzasadnienie

Przesłuchanie ww. świadków jest niezbędne dla ustalenia prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.) oraz zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony (art. 6 k.p.k., art. 6 EKPC). Zeznania świadków dotyczą bezpośrednio: - legalności metod zastosowanych przez Policję przy zatrzymaniu oskarżonego, - wiarygodności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku przeszukania, - obojętnej i charakteru działalności prowadzonej na budowie (remont, nie produkcja narkotyków).

WNIOSEK NR 4

Wniosek o powołanie niezależnego biegłego z zakresu chemii

Do: Sądu Rejonowego w Lubaniu

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025 (II K [.....])

Oskarżony: Marcin Pałka

Obrońca: [.....]

Na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 193 § 1 k.p.k. i art. 201 k.p.k. wnoszę o:

powołanie niezależnego biegłego z zakresu chemii (spoza jednostki, która sporządziła dotychczasową opinię) celem:

1. **Ponownej analizy ilościowej i jakościowej** zabezpieczonych płynów (540 cm³ i 210 cm³) pod kątem ustalenia:
2. ile gramów **czystej substancji psychotropowej** (metamfetaminy lub jej soli) zawierają te płyny,
3. jaki procent objętości stanowi substancja czynna, a jaki rozpuszczalnik/zanieczyszczenia,

4. **czy zabezpieczona substancja czynna to izomer prawoskrętny (d-metamfetamina), lewoskrętny (l-metamfetamina) czy mieszanina racemiczna (d,l-metamfetamina),**
5. czy wyodrębniona substancja (z uwzględnieniem jej formy izomerycznej i czystości) posiada właściwości psychoaktywne zdolne do wywołania stanu odurzenia (działania na ośrodkowy układ nerwowy) właściwego dla nielegalnego obrotu, czy też stanowi nieaktywny biologicznie odpad poreakcyjny (np. izomer lewoskrętny pozbawiony działania narkotycznego).
6. **Oceny, czy zabezpieczone odczynniki** (aceton, toluen) mają wyłącznie zastosowanie narkotykowe, czy też są powszechnie stosowane w budownictwie (rozpuszczalniki do farb, lakierów, klejów do paneli) i hodowli zwierząt.
7. **Oceny, czy zabezpieczone na budowie przedmioty** (o ile zostaną fizycznie przedstawione) mają charakter profesjonalnych przyrządów do syntezy narkotyków, czy też są to zwykłe narzędzia/pojemniki budowlane lub gospodarstwa domowego.

Uzasadnienie

Wniosek jest uzasadniony następującymi okolicznościami:

- a) Dotychczasowa dokumentacja policyjna zawiera rażące nieprawidłowości (rozbieżność w ważeniu o 93%), co podważa wiarygodność wszelkich pomiarów i analiz dokonanych przez tę samą jednostkę.
- b) Zarzut z art. 53 ust. 2 u.p.n. wymaga ustalenia, czy podejrzany **faktycznie wytworzył** substancję psychotropową w „znacznej ilości”. Same płyny o łącznej objętości 750 ml mogą zawierać śladowe ilości substancji czynnej rozpuszczonej w ogromnej ilości rozpuszczalnika budowlanego. Bez precyzyjnego ustalenia masy czystej substancji czynnej, zarzut wytwarzania „w znacznej ilości” jest gołosłowny.
- c) Aceton i toluen to jedne z **najpowszechniej stosowanych rozpuszczalników** w przemyśle budowlanym, malarskim i lakierniczym. Ich obecność na budowie, na której prowadzono prace remontowe (kładzenie paneli, malowanie), jest naturalnym i legalnym stanem rzeczy. Biegły powinien ocenić, czy ilości i rodzaje tych substancji są typowe dla zastosowań budowlanych.

WNIOSEK NR 5

Wniosek o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynu przepisu art. 64 § 1 k.k.

Do: Sądu Rejonowego w Lubaniu

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025 (II K [.....])

Oskarżony: Marcin Pałka

Obrońca: [.....]

Na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k., wnoszę o:

wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu przepisu art. 64 § 1 k.k. (recydywa podstawowa).

Uzasadnienie

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonemu popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k., wskazując jako podstawę uprzednie skazanie wyrokiem w sprawie o sygn. akt VII K 1140/21.

Zgodnie z art. 64 § 1 k.k., warunkiem koniecznym przypisania sprawcy recydywy podstawowej jest uprzednie skazanie go na karę pozbawienia wolności oraz odbycie co najmniej 6 miesięcy tej kary za przestępstwo podobne.

W sprawie VII K 1140/21 orzeczono wobec oskarżonego tzw. **karę mieszaną** (z art. 37b k.k.), w ramach której wymierzono następujące kary jednostkowe:

1. **Za czyn nr V** (z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k.) orzeczono karę **5 miesięcy pozbawienia wolności** oraz ograniczenie wolności na okres 1 roku i 2 miesięcy poprzez potrącenie 10% wynagrodzenia za pracę.
2. **Za czyn nr VI** (z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) orzeczono karę **1 miesiąca pozbawienia wolności** oraz ograniczenie wolności na okres 1 miesiąca poprzez potrącenie 10% wynagrodzenia za pracę.

W konsekwencji Sąd orzekł **karę łączną** w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności na okres 1 roku i 2 miesięcy (odbywaną w Systemie Dozoru Elektronicznego).

Kluczowe dla sprawy jest to, że orzeczona kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności składała się z wyżej wymienionych kar jednostkowych, z których żadna nie osiągnęła wymiaru 6 miesięcy.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą Sądu Najwyższego (m.in. uchwała SN z 20 grudnia 2006 r., sygn. I KZP 31/06), jeżeli sprawca skazany wyrokiem łącznym (lub wyrokiem wymierzającym karę łączną) popełnia kolejne przestępstwo, warunki recydywy z art. 64 § 1 k.k. ocenia się **wyłącznie w odniesieniu do kary jednostkowej** wymierzonej za przestępstwo należące do zbiegu, a nie do wymiaru kary łącznej.

Dla przypisania recydywy z art. 64 § 1 k.k. niezbędne jest zatem wykazanie, że kara *jednostkowa* orzeczona za przestępstwo umyślne podobne wynosiła **co najmniej 6 miesięcy**. Ponieważ w poprzedniej sprawie najwyższa kara jednostkowa wynosiła 5 miesięcy, próg ustawowy 6 miesięcy nie został przekroczony.

Fakt, że suma kar (kara łączna) wyniosła 6 miesięcy i została w całości odbyta w systemie dozoru elektronicznego, nie sanuje braku spełnienia materialnej przesłanki wymiaru kary jednostkowej.

W związku z powyższym, zastosowanie przez oskarżyciela publicznego kwalifikacji z art. 64 § 1 k.k. jest rażąco bezpodstawne i stanowi oczywistą obrazę prawa materialnego. Przepis ten powinien zostać wyeliminowany z kwalifikacji prawnej czynu.

wniosek o oględziny reaktora — gdy się okaże, że go nie ma — dopiero wtedy wniosek o wyłączenie dowodów). Decyzja należy wyłącznie do obrońcy.

[!CAUTION] **Przypomnienie:** Wszystkie dokumenty w tym pakiecie to PROJEKTY wymagające weryfikacji przez adwokata. Nie należy składać ich samodzielnie bez konsultacji z obrońcą.